KAPITOLU 116

ORDINANZA LI TRAŻŻAN IL-KERA FUQ ID-DJAR

Biex trażżan il-Kera fuq id-Djar, u biex iddaħħal xi disposizzjonijiet dwar il-Kiri tagħhom.

(2 ta' Ottubru, 1944)*

L-ORDINANZA XVI tal-1944, u ġiet emendata bl-Ordinanza XXIX tal-1947; bl-Atti: V tal-1947, I tal-1957; bl-Ordinanza ta' Emerġenza XIV tal-1958; bl-Ordinanzi: VI tal-1959, XXV tal-1962; bl-Avviżi Legali: 4 tal-1963, 46 tal-1965; bl-Atti: XXII tal-1976, XI tal-1977, XIII tal-1983, VIII tal-1990 u XXXI tal-1995 u XXIV tal-2021; u bl-Avviż Legali 409 tal-2007.

Titolu fil-qosor. *Emendat: V. 1947.5.*

1. It-titolu fil-qosor ta' din l-Ordinanza huwa l-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar.

Tifsir. *Emendat: XXIX. 1947.3; V. 1947.2; I. 1957.2; XXV. 1962.5; A.L. 4 tal-1963.* Kap. 69.

2. F'din l-Ordinanza -

"Bord" tfisser il-Bord imwaqqaf taħt l-Ordinanza li Tirregola it-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini. Għall-għanijiet ta' din l-Ordinanza, il-Bord ikollu dawk is-setgħat u jimxi fuq l-istess regoli ta' proċedura, sa fejn jista' jkun, li jinsabu fl-istess Ordinanza;

"dar" tfisser bini, sehem minn bini mikri għalih, jew kamra mikrija għaliha, li jkunu mikrija l-aktar bħala dar jew imkien fejn wieħed joqgħod u tfisser ukoll art imdaħħla mal-lok mikri, iżda ma tfissirx bini, sehem minn bini jew kamra meta dawn ikunu mqabblin flimkien ma' raba';

"dar ġdida" tfisser kull dar illi, mingħajr ma jingħaddu l-*fittings*, it-tibjid u ż-żebgħa, u kull tibdil, saħansitra jekk fil-bini, ma kenitx mibnija jew lesta sabiex titgħammar fil-31 ta' Marzu, 1939;

"dar qadima" tfisser kull dar illi, mingħajr ma jingħaddu l-*fittings,* it-tibjid u ż-żebgħa, u kull tibdil, saħansitra jekk fil-bini, kienet mibnija jew lesta sabiex titgħammar fil-31 ta' Marzu, 1939;

"dar ta' proġett" tfisser dar ġdida ta' proprjetà privata bil-ħsieb li tkun mikrija separatament li għall-bini tagħha l-Gvern għamel donazzjoni taħt proġett għall-bini ta' djar;

"kera xieraq" tfisser -

(i) dwar dar qadima, il-kera xieraq li wieħed għandu jistenna li jħallas għal dar qadima billi wieħed iqis il-kera li, mill-wieħed għall-ieħor, kien jimxi fil-31 ta' Marzu, 1939, kif jidher fir-reġistri tal-Uffiċċju dwar il-Valutazzjoni tal-Artijiet dwar djar li jixxieħbu, fl-istess imkejjen jew f'imkejjen li jixbħuhom:

Iżda meta, wara l-31 ta' Marzu, 1939, ikunu

**Ara* l-artikolu 1 tal-Ordinanza kif oriġinarjament promulgat, li parti minnu ġiet imħollija barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji, u l-Proklama Nru. VII tad-29 ta' Settembru, 1944.

saru tibdil jew żidiet fil-bini ta' dar, sew jekk ġdida jew qadima, illi, fil-fehma tal-Bord, ikunu għollew is-siwi tal-kera tad-dar u illi dwarhom jew, kif jaħbat, dwar sehem minnhom, ebda kumpens ma tħallas jew ma jistħoqq li jitħallas taħt id-disposizzjonijiet tal-Ordinanza tal-1943 dwar il-Ħsarat tal Gwerra*, u ebda ammont ma tħallas jew ma jistħoqq li jitħallas bħala donazzjoni mill-Gvern ta' Malta, il-kera għandu jiżdied b'għadd illi, fil-fehma tal-Bord, jaqbel għaż-żieda fis-siwi tal-kera u illi qatt ma għandu jħalli iżjed minn tlieta u kwart fil-mija fis-sena fuq il-flus minfuqin għat-tibdil jew għaż-żidiet (mingħajr ma jingħadd l-imgħax fuq self jew dwar flejjes qegħdin) jew, kif jaħbat, fuq dak is-sehem minnu li dwaru kumpens ma jkunx tħallas u ma jkunx jistħoqq li jitħallas taħt id-disposizzjonijiet tal-Ordinanza tal-1943 dwar il-Ħsarat tal-Gwerra*, u ebda ammont ma tħallas jew ma jistħoqq li jitħallas bħala donazzjoni mill-Gvern ta' Malta, kif ipprovat minn sid il-kera hekk li jogħġob lill-Bord jew, fin-nuqqas ta' din il-prova, kif iffissat mill-Bord; u

(ii) dwar dar ġdida, għadd ta' flus li jkun daqs id-dħul bit-tlieta fil-mija fis-sena fuq is-siwi tal-art ħielsa u franka u bit-tlieta u kwart fil-mija fuq l-infieq għall bini (mingħajr ma jingħadd kull ammont li tħallas jew li jistħoqq li jitħallas bħala donazzjoni mill-Gvern ta' Malta u l-imgħax fuq self jew dwar flejjes qegħdin) kif ipprovat minn sid il-kera b'sodisfazzjon tal-Bord jew, fin-nuqqas ta' din il-prova, kif ikun iffissat mill-Bord:

Iżda meta ħlas taħt l-Ordinanza tal-1943 dwar il-Ħsarat tal-Gwerra*, isir jew ikun jistħoqq mill- kont tal-ħsarat tal-gwerra dwar bini li kien hemm qabel u li minnu jew li fuq l-art fejn kien tinbena dar ġdida f'kollox jew f'sehem, għall-għan li jingħadd il-kera xieraq ta' dik id-dar ġdida id-dħul minn dak is-sehem tal-flus minfuqin, hekk imħallas jew li jistħoqq mill-kont tal-ħsarat tal-gwerra, qatt ma għandu jiżboq il-kera xieraq ta' sena tal-bini li kien hemm qabel kif kien fil-31 ta' Marzu, 1939, jew it-tlieta u kwart fil-mija għal sena fuq dak is-sehem tal-flus minfuqin, liema fosthom ikun l-iżgħar għadd;

(iii) dwar dar ta' proġett, somma fis-sena li għandha tiġi iffissata bi ftehim kif maħsub fl-artikolu 5(4);

"kerrej" tfisser ukoll subkonduttur, u "kirja" tfisser ukoll

*Revokata bl-Att XXIX tal-1980. (Kapitolu 289).

sullokazzjoni;

"raba'" ma tfissirx il-ġnien ta' dar jew bini, jew art fil-magħlaq ta' dar jew bini;

"sid il-kera" tfisser ukoll bniedem li jkollu jedd għall-kera taħt sid il-kera ewlieni;

"tikri" tfisser ukoll tissulloka;

"Uffiċjal għall-Valutazzjoni tal-Artijiet" tfisser l-uffiċjal maħtur għal din il-kariga mill-Prim Ministru għall-għanijiet tal-Ordinanza dwar il-Valutazzjoni tal-Artijiet Mibnija.

Kap. 110.

It-tiswija, bini mill-ġdid u tibdil ta' dar jew żidiet fiha, imħallsin taħt l-Ordinanza dwar il-Ħsarat tal-Gwerra, ma jbiddlux ix-xorta tagħha.
Miżjud: XXIX. 1947.4.

3. Kull tiswija jew bini mill-ġdid ta' dar, li jkunu saru taħt ħlas ta' xogħlijiet għal ftit żmien jew taħt ħlas tan-nefqa ta' xogħlijiet jew bi ħlas jew bit-tama ta' ħlas ta' valur, kull wieħed minn dawn kif imfisser fl-Ordinanza tal-1943 dwar il-Ħsarat tal-Gwerra*, jew kull żieda jew tibdil fil-bini ta' dar ma jagħmlux hekk illi jbiddlu s-sura qadima jew ġdida tad-dar, għalkemm il-pjanta tat-tlugħ, imma mhux ix-xorta u l-qis ta' fuq fuq tagħha, jkunu setgħu ġew imbiddlin f'xi ħaġa importanti.

Kera xieraq.
Emendat: I.1957.3; VI. 1959.3; XXII. 1976.4; XIII. 1983.4; A.L. 409 tal-2007.

4. (1) Il-kera xieraq ta' dar qadima jista' jkun stabbilit għal xi żmien jew darba għal dejjem.

(2) Il-kera xieraq ta' dar qadima huwa stabbilit darba għal dejjem -

(*a*) mill-Bord taħt l-artikolu 5(1) ta' jew taħt l-artikolu 6;

(*b*) b'egħluq iż-żmien kif hemm fl-artikolu 5(1)(i).

(3) Il-kera xieraq ta' dar qadima huwa stabbilit għal xi żmien fil-każijiet xerqin -

(*a*) mill-Uffiċjal għall-Valutazzjoni tal-Artijiet; jew

(*b*) mill-*Accountant General* jew minn wieħed mill-uffiċjali msemmijin fis-subartikolu (5).

(4) Fuq talba u magħha ħlas ta' tnax-il ċenteżmu (0.12), l-Uffiċjal għall-Valutazzjoni tal-Artijiet joħroġ, dwar kull dar qadima għaliha ċertifikat fejn igħid liema huwa l-kera ta' dik id-dar qadima għaliha, li b'hekk ġie milqugħ fl-aħħar fil-kotba tal-Uffiċċju tal-Valutazzjoni tal-Artijiet, u l-kera hekk imsemmi għandu jitqies li huwa l-kera xieraq għal xi żmien ta' dik id-dar.

(5) Dwar djar qodma li kull jedd fihom, ħlief xi kiri, ikun skond il-liġi tal-Gvern ta' Malta, il-kera xieraq ikun stabbilit għal xi żmien fuq il-kera ta' dik id-dar fil-31 ta' Marzu, 1939, jew fuq il-kera ta' dik id-dar li kien iseħħ fi żmien xahar minn dak il-jum, f'kull każ kif dikjarat bil-miktub mill-*Accountant General.* Jekk dik id-dar qadima ma kenitx mikrija fil-31 ta' Marzu, 1939, jew fi żmien xahar minn dak il-jum, f'dak il-każ il-kera xieraq ikun stabbilit biss darba għal dejjem mill-Bord.

(6) Il-kera xieraq ta' dar ġdida jista' jiġi stabbilit biss darba għal dejjem, u biss mill-Bord taħt l-artikolu 5(2).

(7) Il-kera xieraq ta' dar ta' proġett jista' jiġi ffissat biss

*Revokata bl-Att XXIX tal-1980. (Kapitolu 289).

definitivament u biss bi ftehim kif maħsub fl-artikolu 5(4).

Tiġdid ta' kirjiet u kirjiet ġodda.
Emendat: I. 1957.4; XIV.1958.2; XXV. 1962.5; XI. 1977.2; A.L. 409 tal-2007.

5. (1) Meta sid il-kera jkollu ħsieb jikri jew iġedded kirja ta'-

(*a*) dar b'kera ogħla minn, jew b'kondizzjonijiet li ma jaqblux ma' l-oħrajn, il-kera u l-kondizzjonijiet li bihom dik id-dar kienet mikrija fil-31 ta' Marzu, 1939; jew

(*b*) dar qadima li ma kenitx mikrija fil-31 ta' Marzu, 1939 -

(i) sid il-kera u l-kerrej jistgħu jiftehmu dwar il-kera u l-kondizzjonijiet, iżda ma jistgħux jiftehmu li l-kera għandu jisboq il-kera xieraq stabbilit għal xi żmien u lanqas illi l-kirja għandha tkun fuq kondizzjonijiet aktar iebsa minn dawk li bihom dik id-dar kienet mikrija fil-31 ta' Marzu, 1939, jew jekk ma kenux issemmew ebda kondizzjonijiet, fuq kondizzjonijiet aktar iebsa mill-kondizzjonijiet tas-soltu. Matul it-tmienja u għoxrin jum tax-xogħol wara l-jum tal-ftehim sew is-sid jew il-kerrej jista' jitlob lill-Bord għal tiswija tal-kera jew tal-kondizzjonijiet hekk miftehmin u kull tiswija li l-Bord jagħmel fuq hekk tkun tiswa mill-jum meta sar il-ftehim, jew, inkella,

(ii) sid il-kera, qabel il-bidu jew tiġdid tal-kirja, jista' jersaq quddiem il-Bord sabiex dan jaqtal-kera xieraq darba għal dejjem.

(2) Meta sid il-kera jkollu ħsieb jikri dar ġdida -

(i) sid il-kera u l-kerrej jistgħu jiġu fi ftehim għal xi żmien dwar il-kera u l-kondizzjonijiet, iżda hekk illi dak il-ftehim isir ta' darba għal dejjem biss b'deċiżjoni tal-Bord fuq talba tas-sid jew tal-kerrej, u din id-deċiżjoni għandha f'kull każ ikollha saħħa mill-ewwel jum li fih beda jgħodd il-ftehim. Is-sid jagħmel reat jekk ma jagħmilx talba bħal din fi żmien xahrejn mill-ewwel jum li fih beda jgħodd il-ftehim, kemm-il darba l-kerrej ma jkunx għamel huwa it-talba qabel. Jew inkella,

(ii) sid il-kera, qabel ma tibda l-kirja, jista' jitlob lill- Bord sabiex jiffissa l-kera xieraq darba għal-dejjem.

(3) F'kull każ l-applikant lill-Bord għandu jikxef liema huma l-pattijiet u kondizzjonijiet tal-kirja li tkun fi ħsiebu u, sa fejn jaf hu, kull ma jista' jgħodd sabiex jinqatal-kera xieraq tad-dar.

(4) Qabel ma tingħata donazzjoni għall-bini ta' dar ta' proġett jew waqt li tkun qiegħda tingħata d-donazzjoni għandu jsir ftehim permezz ta' att nutarili bejn il-Ministru li f'dak iż-żmien ikun inkarigat mill-Kummissjoni dwar il-Ħsarat tal-Gwerra jew persuna oħra li minn żmien għal ieħor tkun delegata minnu għalhekk u min jirċievi d-donazzjoni, billi jiġi ffissat il-kera xieraq tad-dar ta'

proġett proposta.

(5) Dwar dar, sew jekk ġdida jew qadima, imsewwija jew mibnija mill-ġdid bi ħlas jew bit-tama ta' ħlas ta' valur kif imfisser fl-Ordinanza tal-1943 dwar il-Ħsarat tal-Gwerra*, jew imsewwija taħt ħlas ta' xogħlijiet għal ftit żmien jew taħt ħlas tan-nefqa ta' xogħlijiet, kull wieħed minn dawn kif imfisser fl-Ordinanza tal-1943 dwar il-Ħsarat tal-Gwerra*, meta sid il-kera ma jkunx irid iżomm dik id-dar biex joqgħod fiha huwa nnifsu, il-kerrej li l-aħħar kienet għandu mikrija kif il-kelma "kerrej" hija mfissra fl-Ordinanza li Tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini, ikun ippreferut fil-kiri l-ġdid fuq kull kerrej ieħor li ma jkunx jiġi minn sid il-kera fil-linja tan-nisel 'l fuq jew 'l isfel, mid-demm jew bi żwieġ jew adozzjoni jew ħuh jew oħtu: Kap. 69.

Iżda b'dan illi dik id-dar, fil-jum li fih din l-Ordinanza tibda sseħħ , ma kenitx laħqet inkriet, u iżda wkoll illi, meta sid il-kera jibgħat lill-kerrej li l-aħħar id-dar kienet mikrija għandu tagħrifa kif jingħad fl-artikolu 1597 jew 1598 tal-Kodiċi Ċivili, dan il-kerrej juri ħsiebu li jinqeda b'dan il-jedd ta' preferenza, mogħti lilu taħt dan is-subartikolu, fiż-żmien u kif jingħad fl-artikolu 1596 tal-Kodiċi Ċivili. Kap. 16.

(6) Jekk xi ħadd jikser dak li jingħad fis-subartikolu (1) jew (3) jew ma joqgħodx għalli jgħidu jew jekk sid il-kera jagħmel ir-reat msemmi fis-subartikolu (2)(i), il-ħati jkun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza, u dak ir-reat jkun hemm għalih l-piena msemmija fl-artikolu 14 ta' din l-Ordinanza, ħlief illi l-inqas piena ta' flus li għandha tingħata tkun ta' tlieta u disgħin euro u sbatax-il ċenteżmu (93.17).

6. Sid il-kera, jew il-kerrej jista' f'kull żmien jitlob lill-Bord sabiex dan jaqta' liema huwa l-kera xieraq tad-dar li tissemma (li ma tkunx dar ta' proġett) kemm-il darba - Talbiet lill-Bord. *Emendat: I. 1957.5.*

(i) il-kera xieraq ta' dik id-dar ma jkunx laħaq ġie stabbilit mill-Bord; jew

(ii) il-kera xieraq għal xi żmien ta' dar qadima ma kienx ġie milqugħ minn sid il-kera u mill-kerrej kif jgħid l-artikolu 5(1)(i) u ż-żmien miftiehem fil-kuntratt tal-kera jkun għadu għaddej; jew

(iii) il-*proviso* (i) tal-artikolu 7(1) ma jkunx igħodd.

7. (1) Jekk, kull meta jkun wara li din l-Ordinanza tibda sseħħ, il-kera ta' xi dar ikun iżjed mill-kera xieraq sew kif maqtugħ mill-Bord jew milqugħ skond is-subartikolu (1)(i) tal-artikolu 5, jew miftiehem kif maħsub fis-subartikolu (4) ta' dak l-artikolu, il-għadd ta' din iż-żieda, jekk ukoll ikun hemm ftehim kontra dan sew jekk magħmul qabel jew wara li din l-Ordinanza tibda sseħħ, ma jkunx jista' jiġi mfittex mingħand il-kerrej, u jekk ikun laħaq tħallas mill-kerrej, ikun jista' jiġi imfittex minnu jew minn xi ħadd li jfittex f'ismu mill-bniedem li lilu jkun tħallas jew mill-werrieta ta' dan, u jista', mingħajr ħsara għal kull mezz ieħor ta' ġbir, jitnaqqas mill-kera jew mill-flus li mill-kerrej jistħoqqu, jew li 'l quddiem għad jistgħu jistħoqqu, lil sid il-kera: Għoli żejjed ta' kera. *Emendat: I.1957.6.*

* Revokata bl-Att XXIX tal-1980 (Kapitolu 289).

Iżda illi:

Kuntratti ta' kiri b'seħħ mill-31 ta' Marzu, 1939, jew minn data qabel din.

(i) fil-każ ta' dar li meta din l-Ordinanza bdiet isseħħ kienet mikrija b'saħħa ta' kuntratt ta' kiri magħmul fi, jew qabel, il-31 ta' Marzu, 1939, jew magħmul *bona fide* wara dak il-jum iżda hekk illi għandu jseħħ minn dak il-jum jew minn jum ta' qabel, dan is-subartikolu m'għandux iġib illi jista' jiġi mfittex mingħand il-kerrej, jew illi l-kerrej jew xi ħadd f'ismu jista' jfittex, jew illi jista' jitnaqqas, xi kera li għandu jitħallas taħt dak il-kuntratt ta' kiri matul iż-żmien tal-kirja li twaqqfet b'saħħa ta' dak il-kuntratt;

Kuntratti ta' kiri b'seħħ mill-1 ta' April, 1939, jew minn jum wara, magħmulin qabel ma din l-Ordinanza tibda sseħħ.

(ii) fil-każ ta' dar li meta din l-Ordinanza bdiet isseħħ kienet mikrija b'saħħa ta' kuntratt ta' kiri magħmul fi, jew wara, il-1 ta' April, 1939, iżda mhux hekk illi għandu *bona fide* jseħħ minn qabel dak il-jum, dan is-subartikolu m'għandux iġib illi jista' jiġi mfittex mingħand il-kerrej jew illi l-kerrej jew xi ħadd f'ismu jista' jfittex, jew illi jista' jitnaqqas, xi kera li taħt il-kuntratt ta' kiri għandu jitħallas, jew li tħallas, sa meta t-talba meħtieġa tiġi mressqa fir-reġistru tal-Bord, imma din it-tirżina ma għandha qatt tgħodd dwar kera li tħallas, jew li jmissu tħallas, bil-quddiem għal żmien itwal minn tliet xhur. Il-ħlas tal-kera ta' wara għandu jsir kif jgħid is-subartikolu (2) li ġej.

(2) Meta l-*proviso* tas-subartikolu (1)(ii) tal-artikolu 7 jkun igħodd, il-kera li mill-ewwel darba jagħlaq wara li tkun ġiet imressqa talba fir-reġistru tal-Bord, għandu jkun il-kera xieraq għal xi żmien stabbilit kif hemm fl-artikolu 4; imma jekk il-Bord jagħmel xi tiswija f'dak il-kera, din it-tiswija tkun tgħodd mill-jum minn mindu dak il-kera xieraq għal xi żmien beda jistħoqq.

(3) Jekk xi sid il-kera bid-dehen idaħħal xi kera li b'saħħa ta' din l-Ordinanza sid il-kera ma għandux il-jedd li jfittex għalih, huwa jkun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza, u jekk xi sid il-kera jinsab ħati ta' xi reat bħal dan, il-qorti li fiha huwa jkun insab ħati tista', mingħajr ħsara ta' ebda jedd ieħor illi l-kerrej jista' jkollu sabiex jiġbor il-kera mħallas żejjed, tordna lil sid il-kera li jrodd dak il-kera żejjed bl- imgħax mill-jum tal-ordni.

Tirżin fuq it talba ta' rigali.

8. (1) Ħadd ma għandu jitlob jew jilqa', bħala kondizzjoni tal-għoti, tiġdid, jew issuktar ta' kirja ta' xi dar, il-ħlas ta' xi rigal jew ta' flus oħra bħal dan jew il-għoti ta' xi ħaġa li tkun minbarra l-kera, u meta jsir xi ħlas bħal dan jew tingħata ħaġa li tkun wara li din l-Ordinanza tibda sseħħ, il-bniedem li jkun għamel il-ħlas jew ta il-ħaġa jew il-werrieta tiegħu jkunu jistgħu jfittxu sabiex jieħdu lura dawk il-flejjes jew is-siwi ta' dik il-ħaġa.

(2) Kull bniedem li, wara li din l-Ordinanza tibda sseħħ, jitlob xi ħlas jew il-għoti ta' xi ħaġa li tkun bi ksur ta' dan l-artikolu, ikun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza, u, jekk bniedem misjub ħati li talab jew li laqa' xi ħlas jew xi ħaġa li tkun kif imsemmi hawn

qabel ikun ħa dak il-ħlas jew dik il-ħaġa li tkun, il-qorti li tkun sabitu ħati tista' tordnalu li jrodd lill-bniedem li mingħandu jkun ħadhom, jew lill-werrieta ta' dak il-bniedem, il-għadd ta' dawk il-flejjes jew is-siwi ta' dik il-ħaġa li tkun, bl-imgħax mill-jum li fih kien ħadhom.

Djar mikrija bil-għamara. *Emendat: XXIX. 1947.5; V. 1947.3.*

9. (1) Id-disposizzjonijiet li jinsabu f'din l-Ordinanza jkunu jgħoddu għal kull dar mikrija bil-għamara mingħajr ma titqies dik il-għamara, u d-differenza bejn il-kera hekk maqtugħ u l-kera miftiehem bejn sid il-kera u l-kerrej titqies li tkun il-kera tal-għamara.

(2) Kull kerrej ta' dar bil-għamara jekk hekk jidhirlu, jista' f'kull żmien jitlob lill-Bord sabiex dan jaqta' l-kera xieraq tal-għamara, iżda kull tiswija ta' kera li l-Bord jaqta' ma tibdiex tgħodd ħlief mill-ewwel jum li fih għandu jitħallas il-kera li jaħbat wara li t-talba tal-kerrej tkun ġiet mressqa fir-reġistru tal-Bord; u iżda wkoll illi l-għażla hekk mogħtija ma tistax tkun użata aktar minn darba mill-istess kerrej dwar l-istess kirja, sew kif mill-bidu kien sar il-ftehim jew kif imġedda minn żmien għal żmien.

(3) Meta ssir talba bħal din, il-Bord għandu, f'kull każ, jaħtar espert sabiex jistma kemm, wara li jinqatgħu l-ispejjeż, dik il-għamara tista' ġġib f'bejgħ bl-irkant li jsir bir-rieda ta' sidha. Id-dritt ta' ħlas tal-espert u l-ispejjeż li dan jagħmel joħroġhom fil-waqt il-kerrej b'żieda ta' kull dritt li dan tal-aħħar ikun ħallas taħt l-artikolu 10.

(4) Il-Bord jaqta' l-kera xieraq tal-għamara bil-ħmistax fil-mija fis-sena tas-siwi stmat tal-għamara:

Iżda f'ebda każ dan il-kera xieraq tal-għamara m'għandu jkun iżjed -

(i) fil-każ ta' dar qadima, li fiha ma jkunu saru wara il-31 ta' Marzu, 1939, ebda tibdil jew xi żidiet fil-bini li ma jitħallsux mill-kont dwar il-ħsarat tal-gwerra, mill-kera xieraq tad-dar bħala dar bla għamara, iffissat skond id-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza;

(ii) fil-każ ta' dar qadima, li fiha jkunu saru wara l-31 ta' Marzu, 1939, tibdil jew żidiet fil-bini li ma jitħallsux mill-kont dwar il-ħsarat tal-gwerra, mill-kera xieraq tad-dar bħala dar bla għamara miżjud bis-sebgħa fil-mija taż-żieda tal-kera, jekk ikun hemm, illi l-Bord taħt id-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jista' jiffissa jew ikun iffissa minħabba dak it-tibdil jew żidiet fil-bini;

(iii) fil-każ ta' dar ġdida, mill-kera xieraq tad-dar bħala dar bla għamara iffissat skond id-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza miżjud bis-sebgħa fil-mija:

Iżda wkoll illi meta jiġi biex jaqta' l-kera ta' dar bil-għamara, il-Bord, fuq it-talba tal-kerrej u wara li jisma' lis-sid tad-dar, jista' fid-dehen tiegħu, jordna illi sabiex isir il-kalkolu tal-kera

tal-għamara ma għandhiex tingħadd xi biċċa jew biċċiet għamara minnu msemmijin li ma jkunux la meħteġin tassew għat-tagħmir tad-dar u lanqas ma jaqblu, għal dik li hi kwalità u siwi fis-suq, mal-kotra tal-bċejjeċ l- oħra ta' għamara fl-istess dar; u meta l-Bord joħroġ amar bħal dak, sid il-kera jkun jista' jekk irid, ineħħi minn dik id-dar, spejjeż tiegħu u f'kull ħin xieraq li bih għandu jgħarraf bil-miktub lill-kerrej mhux inqas minn erbgħa u għoxrin siegħa qabel, il-biċċa jew il-bċejjeċ mhux magħdudin fil-kalkolu tal-kera.

(5) Billi jżomm f'moħħu sa fejn il-kera taħt id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu iqarreb jew le lejn il-kera qabel imħallas jew miftiehem, il-Bord għandu jaqta' jekk id-dritt u l-ispejjeż tal-espert għandhomx jitħallsu darba għal dejjem mill-kerrej jew minn sid il-kera jew mit-tnejn f'dawk l-ishma li l-Bord isemmi.

Kap. 69.

(6) Id-disposizzjonijiet tal-artikoli 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15 u 27 u tal-artikolu 25(2) tal-Ordinanza li Tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini ikunu jgħoddu għal djar mikrija bil-għamara.

Drittijiet tal-preżentata. *Emendat: XXIX. 1947.6; XIII. 1983.4; A.L. 409 tal-2007.* Kap. 69.

10. Id-disposizzjonijiet li jinsabu fl-artikolu 29 tal-Ordinanza li Tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini jkunu jgħoddu għat-talba mressqa sew minn sid il-kera jew mill-kerrej, iżda f'kull każ ta' dar mikrija bil-għamara d-dritt ta' reġistru tal-preżentata tar-rikors għandu jkun ta' tliet euro u disgħa u erbgħin ċenteżmu (3.49) meta l-kera tad-dar mikrija bil-għamara ma jkunx iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) fix-xahar, jew ta' erba' euro u sitta u sittin ċenteżmi (4.66) meta l-kera tad-dar mikrija bil-għamara ikun iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65) fix-xahar, u f'każ jew l-ieħor barra dan għandhom jitħallsu d-drittijiet tat-trasport għan-notifika tar-rikors, skond it-Tariffi li jgħoddu għalhekk u li jinsabu mal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Senserija. *Miżjud: XXIX. 1947.7.*

11. (1) Is-senserija dwar il-kiri ta' dar, sew jekk bil-għamara jew mingħajr għamara, qatt ma għandha tisboq nofs il-kera ta' xahar kera tad-dar kif maqtugħ mill-Bord.

(2) Kull ftehim li bih bniedem, direttament jew indirettament, jiftiehem li jħallas bħala senserija, tkun kif tkun imsemmija, xi għadd ta' flus jew ħaġa oħra iżjed mis-somma ffissata taħt id-disposizzjonijiet tas-subartikolu li jaħbat sew sew qabel dan, ma jkunx jiswa għal dak iż-żejjed.

(3) Kull bniedem illi, sew jekk bid-dehen jew bi żball, iħallas iżżejjed kif imsemmi, jkollu l-jedd li jitlob ir-radd ta' dak iż-żejjed għalkemm ikun sar xi ftehim jew xi wegħda jew ikun hemm xi liġi kontra hekk.

(4) Kull azzjoni li tista' tittieħed taħt is-subartikolu (3) tkun preskritta bil-mogħdija ta' ħames snin mill-jum li fih ikun sar il-ħlas.

Preskrizzjoni ta' talbiet mill-kerrej.

12. Kull talba minn kerrej kontra sid il-kera magħmula bis-saħħa tad-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza tkun preskritta bil-mogħdija ta' sena mill-jum tat-tmiem tal-kirja, jew mill-jum li fih din l-Ordinanza tieqaf mis-seħħ, liema jum fosthom jaħbat l-ewwel.

13. Il-Ministru li f'dak iż-żmien ikun inkarigat mill-Kummissjoni dwar il-Ħsarat tal-Gwerra jew persuna oħra li minn żmien għal ieħor tkun delegata minnu għal hekk għandu, minnufih kif ikun prattikabbli wara l-esekuzzjoni ta' kull att skond l-artikolu 5(4) jew, skond il-każ, wara li tingħata kull donazzjoni mill-Gvern skond xi proġett dwar djar, iġiegħel notamenti ta' dak l-att jew dik id-donazzjoni b'dawk il-partikolaritajiet li l- Ministru jista' minn żmien għal ieħor jiddeċiedi li jiġi reġistrat fl-Uffiċċju għall-Valutazzjoni ta' Artijiet u l-Uffiċjal għall-Valutazzjoni ta' Artijiet għandu hekk jirreġistra dak in-notament.

Reġistrazzjoni tal-kuntratt jew donazzjoni.
Miżjud: I. 1957.7. Emendat: XIV. 1958.2; XXV. 1962.5.

14. (1) Kull min ikun ħati li kiser amar ta' din l-Ordinanza jkun jista' jeħel multa ta' minn sitta u erbgħin euro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (46.59) sa erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87), jew ħabs għal mhux iżjed minn tliet xhur, jew sew dik il-multa kemm dak il-ħabs flimkien:

Piena għal kull reat.
Emendat: A.L. 46 tal-1965; A.L. 409 tal-2007.

Iżda illi l-qrati m'għandhomx jagħtu l-piena ta' ħabs, ħlief meta wieħed jonqos li jħallas multa, qabel ma l-Kamra tad-Deputati ma tkunx għaddiet riżoluzzjoni għal dak il-għan dwar reati li jsiru wara.

(2) Meta r-reat ikun sar minn soċjetà, assoċjazzjoni ta' nies jew xi xirka oħra magħrufa mill-liġi, kull bniedem illi, fiż-żmien li jsir ir-reat kien direttur jew uffiċjal ta' dik is-soċjetà, assoċjazzjoni jew xirka magħrufa, jitqies li hu ħati ta' dak ir-reat kemm-il darba ma jurix illi r-reat sar mingħajr ma huwa kien jaf li ser isir jew illi huwa għamel ħiltu kollha sabiex dak ir-reat ma jsirx.

15. (1) Kull reat kontra din l-Ordinanza għandu jiġi quddiem il-Qorti tal-Maġistrati skond id-disposizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali:

Ġuriżdizzjoni u preskrizzjoni ta' akkuża.
Emendat: XXII. 1976.4; XI. 1977.2; VIII. 1990.3.
Kap. 9.

Iżda l-prosekutur ikollu jedd ta' appell quddiem il-Qorti ta' Appell Kriminali f' kull wieħed mill-każijiet imsemmijin fl-artikolu 413 tal-Kodiċi Kriminali u wkoll kull meta fil-fehma tiegħu s-sentenza li jkun fiha kundanna ma tkunx biżżejjed.

(2) Kull meta ċ-*chairman* tal-Bord jidhirlu li għandu jaħseb illi reat kontra din l-Ordinanza sar minn xi parti fil-proċedimenti quddiem il-Bord, huwa għandu minnufih jordna li l-Kummissarju tal-Pulizija jiġi mgħarraf bir-reat li jkun hemm suspett li sar.

(3) Proċedimenti dwar reat kontra din l-Ordinanza jistgħu jinbdew meta jkun, fi żmien sentejn mill-jum li fih ir-reat ikun sar.

16. Id-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza għandhom jiżdiedu mad-disposizzjonijiet tal-Ordinanza li Tirregola t-Tiġdid tal-Kiri ta' Bini, u, ħlief fejn ma jaqblux magħhom, ma għandhomx jiċħduhom:

Saħħa tal-Ordinanza.
Emendat: XXIV.2021.41.
Kap. 69.

Iżda ebda dispożizzjoni minn din l-Ordinanza m'għandha tiġi interpretata b'mod li tostakola l-applikazzjoni tal-Att tal-2021 dwar ir-Riforma tal-Kirjiet Residenzjali Kontrollati.

Att Nru XXIV tal-2021

***17.** (1) Id-disposizzjonijiet ta' qabel ta' din l-Ordinanza ma għandhomx ikunu japplikaw għall-kiri ta' fond li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data.

Kif tapplika din l-Ordinanza.
Miżjud: XXXI.1995.3.

(2) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) kiri tinkludi sullokazzjoni; u

(*b*) it-tigdid ta' kiri fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data (sew jekk dak it-tigdid ikun wieħed konvenzjonali, legali, konswetudinarju jew xort'oħra) ma għandux jitqies li jkun kiri li jsir fl-1 ta' Ġunju, 1995 jew wara dik id-data.

---

*L-artikolu 5 tal-Att XXXI tal-1995 jipprovdi *inter alia*:
5. Ebda ħaġa li tinsab fl-artikolu 17 tal-Ordinanza li Trażżan il-Kera fuq id-Djar ma għandha titqies li tnaqqas mis-setgħat li d-Direttur għall-Akkomodazzjoni So`jali għandu bis-saħħa tal-Att dwar id-Djar, (Kap. 125) u d disposizzjonijiet tal-Ordinanza kif kienu fis-seħħ minnufih qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan 1-Att (1 ta' Ġunju, 1995) għandhom ikomplu japplikaw, sakemm dan jibqa' japplika, għar-rigward tar-relazzjoni bejn dak id-Direttur u sid ta' xi fond li dak id-Direttur ikollu' pussess tiegħu f'dik id-data, jew bejn dak id-Direttur u kull min ikun qiegħed legalment jokkupa kull fond bħal dak. Id-disposizzjonijiet tal-Ordinanza kif imsemmija qabel għandhom ukoll ikomplu jirregolaw ir-relazzjoni bejn persuna li tkun qiegħda tokkupa dak il-fond u s-sid relattiv.